

В прокуратуру Дзержинского района г. Ярославля
150045, г. Ярославль, ул. Батова, д. 8
старшему помощнику прокурора района
Смирновой И.А.

от индивидуального предпринимателя
Левкина Андрея Станиславовича
ИНН 760218194200, ОГРНИП 322774600341432
150044, г. Ярославль, Ленинградский проспект, д. 33,
оф. 108/6
тел. +7 999 786-35-25

на № 202-4260-2026/20780003/Исорг714-26
от 17.09.2026

ПИСЬМЕННЫЕ ПОЯСНЕНИЯ

по обращению Новиковой Анастасии Александровны

На рассмотрении прокуратуры Дзержинского района г. Ярославля находится обращение Новиковой Анастасии Александровны о нарушении трудовых прав. Требованием от 17.09.2026 № 202-4260-2026/20780003/Исорг714-26 мне предложено явиться 23.09.2026 в 15.00 для дачи объяснений и представить документы. Явку обеспечиваю, документы представляю. По существу обращения поясняю следующее.

1. Хронология отношений с Новиковой А.А.: два самостоятельных периода

Прошу учесть, что отношения с Новиковой А.А. складывались в **два разных периода**, разделённых перерывом примерно в две недели. Платёжные документы, представляемые мной в приложении к настоящим пояснениям, относятся к **первому периоду** и подтверждают полный расчёт по нему. Смешение двух периодов создаёт неверное представление о наличии задолженности.

Период	Содержание
Период I июнь — 29.07.2026	Новикова А.А. фактически выполняла работу. Расчёт произведён полностью: четыре перевода на общую сумму 48 000 руб., последний — 29.07.2026 на сумму 6 000 руб. Претензий по оплате за этот период заявлено не было.
Перерыв конец июля — середина августа	Сотрудничество прекращено. В указанный период на производстве произошёл инцидент, связанный с повреждением складских помещений, вследствие чего привлечение новых исполнителей было приостановлено, и договорные отношения с Новиковой А.А. не заключались и не возобновлялись.
Период II 17.08 — 21.08.2026	Примерно через две недели после последнего платежа Новикова А.А. обратилась ко мне по собственной инициативе с вопросом о наличии свободной вакансии. Получив утвердительный ответ, приступила к работе 17.08.2026 (понедельник) на согласованных условиях. Работала по 21.08.2026 (пятница), после чего перестала выходить.

2. Условия второго периода были согласованы заранее и включали подписание договора

При приглашении к сотрудничеству во втором периоде сторонами были согласованы конкретные условия: вознаграждение в размере **2 000 рублей за смену** при обязательном условии **заключения договора гражданско-правового характера** (возмездного оказания услуг).

Условие о письменном оформлении отношений было доведено до Новиковой А.А. **до начала работы** и являлось существенным условием сотрудничества, а не выдвинуто впоследствии. Она приступила к работе, зная о необходимости подписать договор.

3. Новикова А.А. уклонялась от подписания договора всю рабочую неделю

В период с **17 по 21 августа 2026 года**, то есть в течение всей рабочей недели, я неоднократно предлагал Новиковой А.А. подписать договор, включая договор стажировки. Внятного ответа на эти предложения получено не было.

21 августа 2026 года Новикова А.А. сообщила, что предложенный договор её не устраивает. При этом она **не указала, какие именно условия договора её не устраивают**, не представила ни письменных возражений, ни замечаний, ни протокола разногласий, ни встречного предложения по условиям. После этого она на работу более не выходила, о прекращении сотрудничества не уведомила, документов не подписала.

Обращаю внимание: договор гражданско-правового характера заключается по свободному волеизъявлению сторон (статья 421 Гражданского кодекса Российской Федерации), и его условия подлежат согласованию. Новикова А.А. не воспользовалась правом заявить возражения по условиям и предложить иную редакцию — она просто прекратила общение по данному вопросу, одновременно продолжая претендовать на расчёт.

4. Последующая переписка: я предлагал урегулирование, ответом стали жалобы

24 августа 2026 года (понедельник) от Новиковой А.А. поступило SMS-сообщение: «Добрый вечер, когда ждать расчёт?».

27 августа 2026 года (четверг) я по собственной инициативе связался с Новиковой А.А. по телефону и предложил урегулировать вопрос: оформить отношения, подписав договор, и продолжить сотрудничество. В качестве альтернативы предложил подписать договор и продолжить работу ещё в течение двух недель — этот срок необходим мне для подбора другого исполнителя, поскольку поиск и привлечение исполнителей связаны с реальными расходами. Данное предложение носило исключительно характер **переговорного варианта**, было адресовано ей на добровольной основе и не выдвигалось в качестве условия выплаты денежных средств. Новикова А.А. сообщила, что подумает.

28 августа 2026 года (пятница) вместо ответа по существу от Новиковой А.А. поступило сообщение следующего содержания: «Здравствуйте, я подготовила жалобу в трудовую инспекцию, прокуратуру и ФНС, если хотите ознакомиться с ней напишите почту». Скриншоты переписки прилагаются.

Таким образом, предложение урегулировать вопрос в рабочем порядке — оформить отношения и получить расчёт законным способом — было оставлено без ответа по существу и заменено сообщением об обращении в надзорные органы.

5. Трудовые отношения не оформлялись вследствие уклонения Новиковой А.А.

Трудовой договор с Новиковой А.А. не заключался. Заявление о приёме на работу, кадровые документы, приказы о приёме и увольнении отсутствуют — по причине того, что сама Новикова А.А. уклонилась от оформления отношений в любой форме.

— Новикова А.А. не представила документы, удостоверяющие личность (паспорт), а также ИНН и СНИЛС. Без этих сведений оформление договора и идентификация получателя платежа объективно невозможны.

— Новикова А.А. не подписала ни одного договора — ни гражданско-правового договора возмездного оказания услуг, ни договора стажировки, которые ей предлагались. Привлечение исполнителей в моей деятельности ведётся по договорам гражданско-правового характера с лицами, применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»; Новикова А.А. в качестве плательщика такого налога не зарегистрировалась.

— Новикова А.А. отказалась зарегистрироваться во внутренней системе учёта производства, через которую ведётся фиксация объёма выполненных работ и начисление вознаграждения. Вход в систему выполняется через мессенджер MAX; на неоднократные просьбы установить приложение получен прямой отказ — «устанавливать MAX не буду». Вследствие этого объём выполненной ею работы не фиксировался в электронном виде автоматически.

6. Денежные средства за первый период выплачены в полном объёме

Все денежные средства за фактически выполненную Новиковой А.А. работу в первом периоде перечислены. Выплаты производились переводами по системе быстрых платежей с моего счёта

в АО «ТБанк» на номер телефона +7 (980) 662-22-04 (получатель — Анастасия Н., банк получателя — ПАО Сбербанк). Квитанции прилагаются.

№	Дата и время	Сумма, руб.	Квитанция АО «ТБанк» №
1	24.06.2026 16:43	18 000	1-119-358-786-090
2	10.07.2026 11:27	14 000	1-129-205-217-320
3	25.07.2026 21:15	10 000	1-130-219-126-443
4	29.07.2026 23:46	6 000	1-103-416-088-378
	ИТОГО	48 000	4 перевода, комиссия 0 руб.

Общая сумма перечисленных средств составляет 48 000 (сорок восемь тысяч) рублей. Все переводы исполнены успешно, статус операций — «Успешно». Задолженность по первому периоду отсутствует, что подтверждается платёжными документами (квитанциями АО «ТБанк»), которые я представляю в прокуратуру в приложении к настоящим пояснениям.

7. Расчёт за второй период: от выплаты не отказываюсь

Отдельно заявляю: я **не отказываю Новиковой А.А. в выплате вознаграждения** за фактически выполненную работу в период с 17 по 21 августа 2026 года и не оспариваю её право на оплату этой работы.

Вознаграждение за указанный период подлежит выплате исходя из согласованных сторонами условий — 2 000 рублей за смену. Расчёт готов к перечислению незамедлительно после подписания договора и представления реквизитов: подписанный договор и данные получателя необходимы не как условие для «уговоров», а как единственное законное основание платежа и идентификации его получателя.

Прошу зафиксировать в материалах проверки: если в ходе проверки будет установлен какой-либо не оплаченный объём фактически выполненной Новиковой А.А. работы, я готов оплатить его в полном объёме в кратчайший срок.

8. От расчётов с Новиковой А.А. я не уклонялся и не уклоняюсь

Обращаю внимание прокуратуры: я не предпринимал и не предпринимаю никаких действий, направленных на то, чтобы скрыться от уплаты денежных средств Новиковой А.А. или затруднить ей получение расчёта.

- Деньги за первый период перечислялись **добровольно и своевременно** — четырьмя переводами с 24.06.2026 по 29.07.2026, ещё в ходе сотрудничества, без каких-либо требований, претензий, обращений в надзорные органы или суд со стороны Новиковой А.А.
- Именно по моему приглашению Новикова А.А. была **повторно принята** к работе в августе, когда сама обратилась с вопросом о вакансии. Уклоняющаяся от расчётов сторона не приглашает человека к дальнейшему сотрудничеству.

- Я **не менял** ни номер телефона, ни адрес места осуществления деятельности, ни банковские реквизиты. Производство работает по прежнему адресу: г. Ярославль, Ленинградский проспект, д. 33, оф. 108/6. Сведения об ИП открыты в ЕГРИП.
- Именно я, а не Новикова А.А., **инициировал** телефонный разговор 27.08.2026 и предложил урегулировать вопрос. Ответом стало сообщение о подаче жалоб.
- На требование прокуратуры я **явился добровольно** в назначенные дату и время, представил все запрошенные документы и настоящие пояснения, ничего не скрывая.

9. Почему перевод денежных средств в настоящее время не может быть проведён

Платёж в адрес Новиковой А.А. сегодня невозможно провести законно и безопасно по двум причинам, обе из которых устранимы исключительно её собственными действиями.

Первая — отсутствие оформленных отношений и данных получателя. С Новиковой А.А. не подписан договор, не представлены паспорт, ИНН и СНИЛС. У платежа, таким образом, нет ни документального основания, ни идентифицированного получателя: перевод по номеру телефона на карту, оформленную на «Анастасию Н.», не подтверждает, кому и за что перечислены деньги. Я не имею возможности ни корректно указать назначение платежа, ни отразить расход в учёте, ни исполнить обязанности, которые закон возлагает на заказчика при расчётах с физическим лицом.

Вторая — отсутствие чеков «Мой налог». Расчёты с привлекаемыми исполнителями в моей деятельности ведутся в рамках налога на профессиональный доход: исполнитель регистрируется в приложении «Мой налог» и после получения оплаты формирует чек. В силу части 1 статьи 14 Федерального закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ формирование чека и передача его заказчику — обязанность самого исполнителя, которую заказчик за него исполнить не может. Новикова А.А. чеки за уже полученные 48 000 рублей не сформировала и не передала, несмотря на неоднократные просьбы.

В результате по всем четырём переводам у меня **отсутствуют документы, подтверждающие основание платежа и личность получателя.** Если по запросу банка или налогового органа потребуется раскрыть, кому и за что перечислены денежные средства, я объективно не смогу представить ничего, кроме банковских квитанций, — потому что исполнитель не передал мне ни одного документа.

Риск ограничения операций по расчётному счёту. В последнее время участились случаи ограничения операций и приостановления дистанционного банковского обслуживания предпринимателей в порядке Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» именно из-за регулярных переводов денежных средств физическим лицам без отчётных документов. Банк вправе запросить экономическое обоснование таких операций, а при отсутствии документов — ограничить операции по счёту. Ограничение счёта остановит расчёты не только с Новиковой А.А., но и со всеми остальными исполнителями, добросовестно оформившими отношения, а также расчёты с поставщиками и по налогам. Продолжать переводы без договора и без отчётных документов я не вправе — это означало бы поставить под удар работу производства и интересы других людей.

10. Налоговые обязанности исполнителя, применяющего НПД

Привлечение исполнителей в моей деятельности построено на работе с самозанятыми: договор гражданско-правового характера заключается с лицом, зарегистрированным в качестве плательщика налога на профессиональный доход. При такой модели **исполнитель самостоятельно исчисляет и уплачивает налог со своего дохода**, а заказчик налоговым агентом не является (часть 8 статьи 2 Федерального закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ). Страховые взносы с выплат плательщику НПД также не начисляются при наличии чека (часть 1 статьи 15 того же закона).

Для наглядности привожу расчёт налоговых обязательств, возникающих у исполнителя в 2026 году с уже выплаченной суммы 48 000 рублей. Ставка НПД при получении дохода от индивидуального предпринимателя составляет 6 % (часть 2 статьи 10 Федерального закона № 422-ФЗ):

Показатель	Расчёт	Сумма, руб.
Доход, полученный от ИП (заказчика)	—	48 000,00
Налог на профессиональный доход по ставке 6 %	$48\,000 \times 6\%$	2 880,00
Он же с учётом налогового вычета 10 000 руб. (ставка снижается до 4 %)	$48\,000 \times 4\%$	1 920,00
Налоговая нагрузка на исполнителя, не более		2 880,00

Таким образом, всё, что требовалось от Новиковой А.А., — зарегистрироваться в приложении «Мой налог», сформировать четыре чека и уплатить **не более 2 880 рублей** налога (а с учётом предоставляемого государством вычета — 1 920 рублей) при полученном доходе в 48 000 рублей. Страховые взносы плательщик НПД не уплачивает. Никакой иной обязанности на неё не возлагалось.

Непредставление чеков — это неисполнение исполнителем собственной обязанности, предусмотренной частью 1 статьи 14 Федерального закона № 422-ФЗ. Заказчик исполнить её за исполнителя не вправе и не может: чек формируется в личном кабинете налогоплательщика от его имени. Именно поэтому отсутствие чеков лишает меня возможности подтвердить основание произведённых выплат.

11. Предлагаемый порядок урегулирования

Прошу довести до сведения заявителя следующий порядок, который полностью соответствует закону и может быть реализован в течение одного дня:

- Новикова А.А. представляет документы, удостоверяющие личность, а также ИНН и СНИЛС — без них невозможна идентификация получателя платежа.
- Новикова А.А. регистрируется в качестве плательщика налога на профессиональный доход в приложении «Мой налог» — на условиях, единых для всех привлекаемых мной исполнителей.

3. Стороны подписывают **договор гражданско-правового характера** (возмездного оказания услуг) с указанием фактически выполненного объёма работ. Проект договора подготовлен и будет предоставлен по первому требованию — как заявителю, так и прокуратуре. Замечания и предложения Новиковой А.А. по условиям договора готов рассмотреть и обсудить.
4. Стороны подписывают **акт о фактически выполненных работах** за период с 17 по 21 августа 2026 года; вознаграждение определяется исходя из согласованной ставки 2 000 рублей за смену. Работы первого периода оплачены полностью и в акт не включаются.
5. Выплата производится безналичным переводом непосредственно после подписания документов.
6. Новикова А.А. формирует и передаёт чеки из приложения «Мой налог» — как за выплату по акту, так и за ранее полученные 48 000 рублей.

Такой порядок защищает интересы самой Новиковой А.А.: она получает документально подтверждённый доход, — и не создаёт для меня риска ограничения операций по счёту.

12. Выводы

— Отношения с Новиковой А.А. складывались в два самостоятельных периода. Расчёт по первому периоду произведён полностью — 48 000 рублей четырьмя переводами, последний 29.07.2026; платёжные документы прилагаются мной к настоящим пояснениям.

— Во втором периоде (17—21.08.2026) условия сотрудничества, включая подписание договора и ставку 2 000 рублей за смену, были согласованы до начала работы.

— Договор не был заключён вследствие того, что Новикова А.А. в течение всей рабочей недели уклонялась от его подписания, а 21.08.2026 сообщила о неприемлемости договора, не указав ни одного конкретного возражения и не предложив иной редакции, после чего прекратила выход на работу без уведомления.

— Я не уклонялся от расчётов: сам пригласил Новикову А.А. к повторному сотрудничеству, сам инициировал переговоры 27.08.2026, местонахождение, контакты и реквизиты не менял, явку в прокуратуру обеспечил добровольно.

— В выплате вознаграждения за отработанные в августе смены я не отказываю и готов произвести расчёт незамедлительно после подписания договора и акта.

— Чеки из приложения «Мой налог» за полученные 48 000 рублей не представлены до настоящего времени, вследствие чего переводы без оформления документов невозможны и создают риск ограничения операций по расчётному счёту в порядке Федерального закона № 115-ФЗ.

С учётом изложенного прошу признать доводы обращения Новиковой А.А. о невыплате денежных средств не нашедшими подтверждения, а мои действия — соответствующими требованиям законодательства.

Приложения

1. Требование прокуратуры Дзержинского района г. Ярославля от 17.09.2026 № 202-4260-2026/20780003/Исорг714-26 — на 1 л.

2. Квитанция АО «ТБанк» № 1-119-358-786-090 от 24.06.2026 на сумму 18 000 руб. — на 1 л.
3. Квитанция АО «ТБанк» № 1-129-205-217-320 от 10.07.2026 на сумму 14 000 руб. — на 1 л.
4. Квитанция АО «ТБанк» № 1-130-219-126-443 от 25.07.2026 на сумму 10 000 руб. — на 1 л.
5. Квитанция АО «ТБанк» № 1-103-416-088-378 от 29.07.2026 на сумму 6 000 руб. — на 1 л.
6. Скриншот SMS-сообщения Новиковой А.А. от 24.08.2026 — на 1 л.
7. Скриншот SMS-сообщения Новиковой А.А. от 28.08.2026 — на 1 л.
8. Проект договора возмездного оказания услуг, предлагавшийся к подписанию, — на ___ л.
9. Прейскурант расценок на работы и услуги, выполняемые исполнителями по договорам гражданско-правового характера, действующий с 01.06.2026, — на 3 л.

Индивидуальный предприниматель _____ / А.С. Левкин /

Дата составления: 23.09.2026. Документ подготовлен для представления в прокуратуру Дзержинского района г. Ярославля.